

CRIMES CONTRA A PESSOA – CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL II

CÓDIGO PENAL CAPÍTULO VI DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL

SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO

Art. 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado:
Pena – reclusão, de um a três anos.

Existem divergências na doutrina quanto ao sequestro e ao cárcere privado. Para a maioria da doutrina, sequestro e cárcere privado são coisas diferentes.

Para essa parcela da doutrina, sequestro é quando há a privação da liberdade da vítima, que é colocada em um local amplo e sem clausura. Já o cárcere privado é quando a vítima é privada de sua liberdade e é colocada em um local com clausura (ex.: cela, quarto etc.).

Para fins práticos, não há qualquer diferenciação, pois ambas as condutas são previstas no mesmo tipo penal e possuem a mesma pena.

Em razão da pena, o crime do art. 148 do Código Penal (CP) é de médio potencial ofensivo, sendo possível aplicar a suspensão condicional do processo.

Vale lembrar que não se pode confundir o crime do art. 148 com o crime de extorsão mediante sequestro.

No caso do crime do art. 148, exige-se o dolo, mas não é exigida uma finalidade específica na conduta do agente. Já se o agente priva a liberdade de uma pessoa e faz a exigência por preço ou condição de resgate, então tem-se o crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, CP – crime hediondo).

Ou seja, crime de sequestro e cárcere privado apresenta dolo sem modalidade específica.



ANOTAÇÕES

Trata-se de um crime permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Ou seja, enquanto o agente privar a liberdade da vítima, estará em uma situação de consumação do crime.

É um crime material e a tentativa é cabível.

Art. 148. (...)

§ 1º A pena é de reclusão, de dois a cinco anos: (**qualificadora**)

I – se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos;

Obs.: se a vítima completar 60 anos durante o período em que esteve em cativeiro, é possível aplicar a qualificadora do inciso I, pois trata-se de um crime permanente.

II – se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital; (**Intercaptação fraudulenta**)

III – se a privação da liberdade dura mais de quinze dias. (Crime a prazo – somente incidirá a partir do 16º dia)

IV – se o crime é praticado contra menor de 18 (dezoito) anos;

Obs.: se a vítima é sequestrada aos 17 anos e é libertada após ter completado 18 anos, ainda assim se aplica a qualificadora do inciso IV.

V – se o crime é praticado com fins libidinosos.

Obs.: a qualificadora do inciso V é uma hipótese de crime formal. Isso porque ela será aplicada ainda que não haja a consumação da prática libidinosa. Se o autor do sequestro também pratica os atos libidinosos, responderá pelo crime de sequestro e cárcere privado e estupro em concurso de crimes. Já se a vítima é sequestrada e tem relações sexuais consentidas com o sequestrador, para a maioria da doutrina, não há que se falar no crime de estupro, mas ainda é possível a aplicação da qualificadora do inciso V.

§ 2º Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, **grave sofrimento físico** ou **moral**:

Pena – reclusão, de dois a oito anos.

REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO

Esse crime também é chamado como “crime de plágio”.

ANOTAÇÕES



Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:

Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Reduzir é “forçar” ou “subjugar”. O art. 149 do CP não é um crime de forma livre, mas sim um crime de forma vinculada, pois o próprio legislador estabelece as únicas hipóteses em que o crime pode ser praticado.

Nesse sentido, configura-se o crime do art. 149 nas seguintes hipóteses:

- Trabalhos forçados;
- Jornada exaustiva;
- Sujeitando-o a condições degradantes de trabalho;
- Restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto.

Exemplo: um fazendeiro chama uma pessoa para trabalhar em sua fazenda. Para isso, oferece alimentação e moradia a um custo de R\$ 1.500,00 mensais. Ocorre que o salário pago a esse trabalhador é de R\$ 1000,00. Após alguns meses, o trabalhador contraiu uma dívida junto ao empregador e este não deixa que o empregado saia da fazenda para buscar outro emprego. Desse modo, tem-se que esse trabalhador se tornou um escravo, pois nunca conseguirá pagar a sua dívida e, conseqüentemente, não poderá sair da fazenda.

O crime do art. 149 do CP é de competência da Justiça Federal, por força do art. 109 da CF/1988. No entanto, para o STF, se o crime for praticado contra uma pessoa individualmente, então a competência será da Justiça Estadual.

Art. 149. (...)

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.

§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:

I – contra criança ou adolescente;

II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.

ANOTAÇÕES

TRÁFICO DE PESSOAS

Foi criado pela Lei n. 13.344/2016:

Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de:

- I – remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;
 - II – submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo;
 - III – submetê-la a qualquer tipo de servidão;
 - IV – adoção ilegal; ou
 - V – exploração sexual.
- Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

O crime de tráfico de pessoas pode ser praticado mediante diversos verbos, cinco meios e cinco finalidades. Trata-se, portanto, de um **tipo misto alternativo**. Ou seja, se em um mesmo contexto fático, o autor praticar vários desses verbos, terá cometido apenas um crime.

Exemplo: um indivíduo vai até uma cidade do interior e finge ser olheiro de um time de futebol da capital. Ao se deparar com uma série de garotos jogando bola, esse indivíduo vai até os pais de duas dessas crianças e diz que elas têm grandes chances de se tornarem jogadores profissionais, e pede para levá-las para a capital a fim de que elas façam um teste no time de futebol. Os pais concordam em deixar os filhos seguirem para a capital. Então, o sujeito coloca as crianças no carro e sai da cidade.

Entretanto, o que esse sujeito pretendia ao recrutar e transportar essas crianças era entregá-las para uma adoção ilegal.

Ou seja, até então, o sujeito recrutou e transportou essas crianças mediante fraude, com a finalidade de adoção ilegal.

Durante a viagem, o agente é parado pela polícia na estrada e não consegue explicar o que faz com as crianças no carro. Dessa forma, o sujeito é preso pelo crime de tráfico de pessoas.

No exemplo acima, o agente não alcançou a finalidade da adoção ilegal, entretanto, como **o tráfico de pessoas é um crime formal**, significa que haverá a consumação desse delito quando o agente pratica um dos verbos, mediante uma das formas, com uma das finalidades descritas no tipo, ainda que o agente não venha a alcançá-las.

ANOTAÇÕES

Trata-se de um crime que exige dolo com finalidade específica de agir.

Exemplo: um sujeito faz um anúncio em um site de aluguéis de temporada. Ao receber uma pessoa interessada na casa, oferece a ela um chá que contém um sonífero, isso porque tem a intenção de remover órgãos dessa vítima.

Após ingerir o chá, minutos depois a vítima desmaia e o agente já se prepara para realizar a operação e retirar um rim dessa pessoa.

Entretanto, antes que o agente comece a retirar o órgão, a polícia invade a casa e o prende em flagrante.

No caso do exemplo acima, o agente terá praticado o tráfico de pessoas consumado, mesmo que não tenha efetivamente cumprido a finalidade que almejava.

Vale lembrar que se o agente alcançar a finalidade que pretendia, pode ser aplicada a ele a sanção por outros delitos.

Assim, se no exemplo acima o agente tivesse conseguido remover os órgãos da vítima, seria aplicado a ele o crime previsto na Lei n. 9.434/1997, que pune a conduta de remoção ilegal de órgãos.

Outro ponto importante é que o crime de tráfico de pessoas se consuma independentemente da manifestação de vontade da vítima. Isso é muito importante, principalmente na esfera da exploração sexual, pois há vítimas que podem consentir com essa exploração. Nesse caso, o consentimento da vítima é irrelevante para a consumação do crime, que é de ação penal pública incondicionada.

Assim, o tráfico de pessoas é um crime que só pode ser praticado mediante dolo com finalidade específica de agir.

A tentativa é cabível no crime de tráfico de pessoas, e ocorre quando o agente utiliza um dos meios, mas não consegue consumir o verbo.

Art. 149-A. (...) § 1º A pena é aumentada de um terço até a metade se:

I – o crime for cometido por funcionário público **no exercício de suas funções** ou a **pretexto de exercê-las**;

ANOTAÇÕES

- II – o crime for cometido contra **criança, adolescente** ou pessoa **idosa ou com deficiência**;
- III – o agente se prevalecer de **relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica** inerente ao exercício de emprego, cargo ou função; ou
- IV – a vítima do tráfico de pessoas for **retirada do território nacional**.

É importante destacar que o tráfico de pessoas não exige a transposição de fronteiras, ou seja, é possível ter o tráfico de pessoas até mesmo dentro do mesmo estado. Já o tráfico de pessoas internacional configura uma causa de aumento de pena.

No entanto, da maneira que o inciso IV foi escrito, entende-se que só há o tráfico de pessoas na modalidade internacional quando a vítima é retirada do Brasil. Ou seja, se a vítima é retirada de um país estrangeiro e é trazida para o Brasil, não há como aplicar essa causa de aumento de pena.

Art. 149-A. (...) § 2º A pena é reduzida de um a dois terços se o agente for **primário e não integrar organização criminosa**.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
